



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 9 DEL 17/02/2026	OGGETTO: Selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle aree, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nelle Aree degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori, dei Funzionari ed E.Q., del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali. Annualità 2025 – Riapertura termini di presentazione delle domande.
Registro Generale N. 105 DEL 17/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciassette**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli Organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto sindacale n. 8/2025 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 67/2025 – R.G. n. 752/2025 avente ad oggetto: *“Selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle aree, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nelle Aree degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori, dei Funzionari ed E.Q., del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali. Annualità 2025. Approvazione schema di Avviso”*;

Preso atto della richiesta congiunta di riapertura del termine per il bando PEO 2025 acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 1804 del 13.02.2026, a sottoscrizione di numero quattro di dipendenti comunali (Sigg.ri R.M., P.P., P.D. e C.S.), adeguatamente motivata;

Acquisito, per le vie brevi, anche il parere favorevole del Segretario Generale;

Ritenuto opportuno condividere le motivazioni addotte nella richiamata istanza, anche al fine di garantire il principio di parità di trattamento e di assicurare la massima partecipazione possibile, si ritiene pertanto necessario procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande dell'Avviso *de qua*;

Richiamato il vigente C.C.N.L. sottoscritto in data 16.11.2022 triennio 2019 – 2021 ed, in particolare, l'art. 14, commi 1 e 2 C.C.N.L. del 16.11.2022 rubricato *“progressioni economiche all'interno delle Aree”* che, tra l'altro, così dispongono:

“1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo da intendersi come incrementi stabili dello stipendio;

2. L'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all'interno dell'area e che non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL”;

Considerato che nel precitato contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2025 all'art. 22 sono state previste le progressioni economiche orizzontali all'interno delle Aree;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla riapertura dei termini di presentazione dell'avviso per la selezione interna del personale dipendente a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dei differenziali stipendiali dell'area (giusta determinazione dirigenziale n. 67/2025 – R.G. n. 752/2025), con decorrenza dal 17.02.2026 al 24.02.2026 fino alle ore 12:00, dando atto che la modulistica da utilizzare è quella già approvata e resa disponibile nell'ambito della procedura originaria, non essendo previste modifiche. I dipendenti che hanno già presentato istanza di partecipazione non dovranno ripresentare la domanda;

Atteso che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 del T.U.E.L.;

Dato atto che non esiste conflitto, anche potenziale di interesse, a carico del sottoscritto Responsabile del Servizio e del Responsabile del procedimento amministrativo di cui all'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. nonché condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del P.T.P.C.T.;

Visti:

- il vigente C.C.N.L. - Funzioni Enti Locali;
- il C.C.D.I. sottoscritto per l'annualità 2025;
- il recitato parere del Revisore dei Conti;
- la relazione illustrativa tecnico – finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari datata 18.11.2025;
- l'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrale e sostanziale:

1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle Aree, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nelle Aree degli Operatori, degli Operatori esperti, degli Istruttori, dei Funzionari ed E.Q., del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali - annualità 2025, che alla data del 30.11.2025, abbia maturato un triennio nella posizione economica in godimento;
2. di precisare che il termine di presentazione delle domande alla procedura *de qua*, è decorrente dal 17.02.2026 al 24.02.2026 fino alle ore 12:00, dando atto che la modulistica da utilizzare è quella già approvata alla richiamata determinazione dirigenziale n. 67/2025 – R.G. n. 752/2025 e resa disponibile nell'ambito della procedura originaria (che si allegato per ragioni di opportunità – all.1), non essendo previste modifiche;
3. di dare atto che i dipendenti che hanno già presentato istanza di partecipazione alla procedura di selezione in trattazione non dovranno ripresentare la domanda;
4. di dare atto che le progressioni economiche all'interno delle Aree previste per l'annualità 2025, così come previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo per il corrente anno, riguarderanno un numero di dipendenti che hanno arrotondato alla unità superiore per ciascuna area nei limiti della percentuale del 50% degli aventi diritto in servizio alla data del 30.11.2025, come di seguito indicato:
 - **Area degli Operatori (ex categoria A): n. 2;**
 - **Area degli Operatori Esperti (ex categoria B): n. 2;**
 - **Area degli Istruttori (ex categoria C): n. 2;**
 - **Area dei Funzionari ed E.Q. (ex categoria D): n. 1;**
5. di disporre, al fine di dare la più ampia pubblicità e assicurare la massima partecipazione possibile, la pubblicazione dell'Avviso di selezione all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente comunale – Sezione concorsi e in Amministrazione Trasparente “*Bandi di concorso*” nonché darne apposita comunicazione a tutti i dipendenti;
6. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
 - Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al

T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120).

➤ A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 17/02/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 17/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 17/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 17/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 185, e vi rimarrà fino al 04/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 105 del 17/02/2026;

Oggetto: Selezione interna per le progressioni economiche all'interno delle aree, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nelle Aree degli Operatori, degli Operatori Esperti, degli Istruttori, dei Funzionari ed E.Q., del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali. Annualità 2025 – Riapertura termini di presentazione delle domande.

Avella (AV), 17/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Sig. Antonio SICONDOLFI